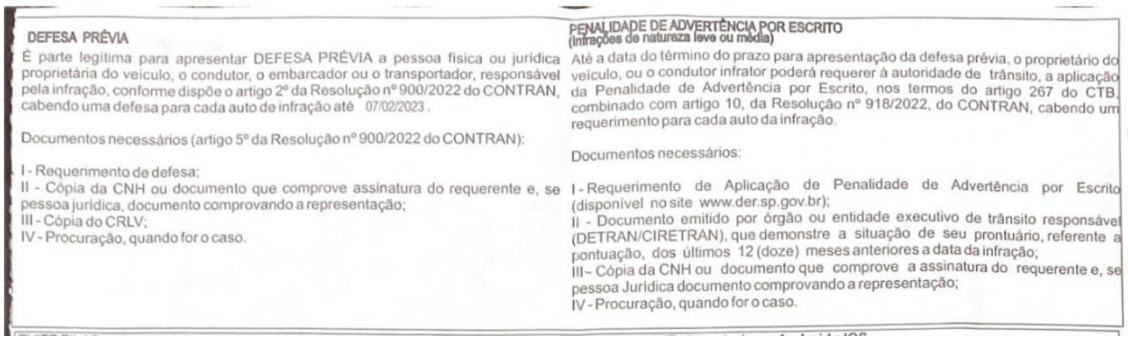
Documentos indispensáveis

A notificação vai trazer informações sobre os documentos a serem anexados, bem como onde você deverá fazer o protocolo da defesa ou recurso, por isso, ler a notificação é essencial.

Basicamente a notificação vai mencionar o previsto no artigo 5º da Resolução 900 do CONTRAN, veja:

> *Art. 5º A defesa prévia ou o recurso deverão ser apresentados com os seguintes documentos:*
> *I - requerimento de defesa prévia ou de recurso;*
> *II - cópia da notificação de autuação ou notificação da penalidade, conforme o caso, ou ainda cópia do AIT ou de documento que conste a placa do veículo e o número do AIT;*
> *III - cópia da CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do requerente;*
> *IV - documento que comprove a representação, quando pessoa jurídica; e*
> *V - procuração, quando for o caso.*
> *Parágrafo único. Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação.*

Observe como exemplo, a notificação do DER/SP:



DEFESA PRÉVIA

É parte legítima para apresentar DEFESA PRÉVIA a pessoa física ou jurídica proprietária do veículo, o condutor, o embarcador ou o transportador, responsável pela infração, conforme dispõe o artigo 2º da Resolução nº 900/2022 do CONTRAN, cabendo uma defesa para cada auto de infração até 07/02/2023.

Documentos necessários (artigo 5º da Resolução nº 900/2022 do CONTRAN):

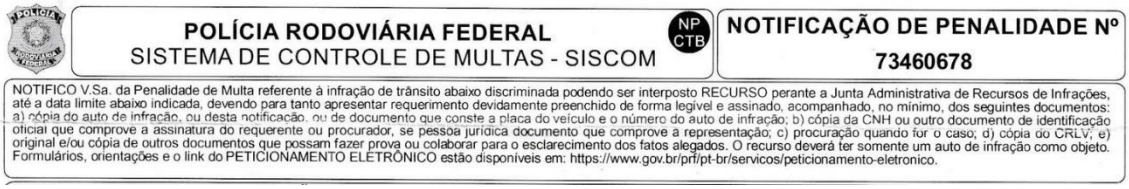
I - Requerimento de defesa;
II - Cópia da CNH ou documento que comprove assinatura do requerente e, se pessoa jurídica, documento comprovando a representação;
III - Cópia do CRLV;
IV - Procuração, quando for o caso.

PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO
(Infrações de natureza leve ou média)

Até a data do término do prazo para apresentação da defesa prévia, o proprietário do veículo, ou o condutor infrator poderá requerer à autoridade de trânsito, a aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito, nos termos do artigo 267 do CTB, combinado com artigo 10, da Resolução nº 918/2022, do CONTRAN, cabendo um requerimento para cada auto da infração.

Documentos necessários:

I - Requerimento de Aplicação de Penalidade de Advertência por Escrito (disponível no site www.der.sp.gov.br);
II - Documento emitido por órgão ou entidade executivo de trânsito responsável (DETRAN/CIRETRAN), que demonstre a situação de seu prontuário, referente a pontuação, dos últimos 12 (doze) meses anteriores a data da infração;
III - Cópia da CNH ou documento que comprove a assinatura do requerente e, se pessoa Jurídica documento comprovando a representação;
IV - Procuração, quando for o caso.



POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SISTEMA DE CONTROLE DE MULTAS - SISCOM

NP CTB

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 73460678

NOTIFICO V.Sa. da Penalidade de Multa referente à infração de trânsito abaixo discriminada podendo ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite abaixo indicada, devendo para tanto apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto. Formulários, orientações e o link do PETICIONAMENTO ELETRÔNICO estão disponíveis em: https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/peticionamento-eletronico.

Dependendo do documento que estiver ausente, a defesa/recurso pode não ser conhecido.